



Republika Hrvatska
Općinski sud u Osijeku
Osijek

Broj: Pp Prz-74/2025-2

N A R E D B A

Općinski sud u Osijeku, po sutkinji Dunji Bertok, odlučujući o zahtjevu Policijske uprave osječko-baranjske, Sektora kriminalističke policije, Službe organiziranog kriminaliteta, klasa: NK-214-05/25-01/1155, urbroj: 511-07-11-25-2 od 9. lipnja 2025. za pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristi Andrija Glavaš, Primorska 5 iz Osijeka, zbog osnovane sumnje na počinjenje prekršaja iz čl.54.st.3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, 9. lipnja 2025.

n a r e d i o j e

I. Na temelju članka 159. stavka 1. točke 1. Prekršajnog zakona ("Narodne novine", brojevi: broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), a u svezi s člankom 240. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", brojevi: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22, 36/24 i 72/25) pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristi Andrija Glavaš, sin Tomislava iz Osijeka, Primorska 5, OIB: 25041200286, rođen 14. listopada 1989.

II. Izvršenje naredbe povjerava se policijskim službenicima PU osječko-baranjske, Sektoru kriminalističke policije, Službi organiziranog kriminaliteta koji su dužni postupiti u skladu s odredbom članka 247. do članka 260. Zakona o kaznenom postupku, a nakon izvršenja primjerak zapisnika o pretrazi dostaviti ovom sudu u roku od 3 (tri) dana, pozivom na broj: Pp Prz-74/2025.

III. Rok za izvršenje naredbe je 3 (tri) dana od trenutka njezinog izdavanja.

IV. Osobu kod koje se obavlja pretraga potrebno je upoznati da prije početka pretrage ima pravo izvijestiti branitelja.

Obrazloženje

1. Policijska uprava osječko-baranjska, Sektor kriminalističke policije, Služba organiziranog kriminaliteta, klasa: NK-214-05/25-01/1155, urbroj: 511-07-11-25-2 od 9. lipnja 2025., podnijela je obrazloženi zahtjev Općinskom sudu u Osijeku za izdavanje naredbe za pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristi Andrija Glavaš, sin Tomislava iz Osijeka, Primorska 5, OIB: 25041200286, rođen 14. listopada 1989., zbog osnovane sumnje na počinjenje prekršaja iz čl.54.st.3. Zakona o suzbijanju zlouporabe

droga, odnosno posjedovanja točno neutvrđene količine droge konoplje koja sadrži više 0,3 % tetrahidrokanabinola i droge "amfetamin-speed", koja saznanja su policijski službenici prikupili provedenim izvidima te predlažu izdavanje naredbe o pretrazi poradi osiguranja materijalnih dokaza za navedeni prekršaj, odnosno sprječavanja uništenja materijalnih dokaza.

2. Ocijenjeno je da su ispunjeni zakonski uvjeti za izdavanje naloga s obzirom da bi se kriminalističkim istraživanjem, odnosno pretragom doma i drugih prostorija mogli naći materijalni dokazi važni za prekršajni postupak u svezi prekršaja iz čl.3.st.1., kažnjivog po čl.54.st.3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

3. Sud zbog operativnosti povjerava izvršenje naloga policijskim službenicima PU osječko-baranjske, Sektora kriminalističke policije, Službe organiziranog kriminaliteta koji će prije početka pretrage osobu kod koje se obavlja pretraga izvijestiti o ovom nalogu, poučiti o pravu izvijestiti svoga branitelja i prije početka pretrage zatražiti da dobrovoljno izruči predmete koji se traže, a u protivnom će se postupiti po ovom nalogu. O poduzetim radnjama ovlašteni policijski službenici sastavit će zapisnik, a za oduzete predmete izdat će pisanu potvrdu te jedan primjerak zapisnika i potvrde priložiti uz optužni prijedlog, a sve u smislu čl.159. Prekršajnog zakona i čl.242. i čl.252. Zakona o kaznenom postupku.

U Osijeku 9. lipnja 2025.

Sutkinja
Dunja Bertok

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove naredbe žalba nije dopuštena.

Dostaviti:

1. Sektor kriminalističke policije, Služba organiziranog kriminaliteta, Odjel kriminaliteta droga, u dva primjerka (za spis i osumnjičenika),
2. Arhiv.